

IMPUESTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

MATERIAL LECTURA #2

Docentes: Juan C. García
Natalia A. Oyola

CASO # 4

USTED ES EL CFO DE UN EMPRESA DE NANOTECNOLOGÍA DE CAPITALS INTERNACIONALES. RECIENTEMENTE HA RECIBIDO LA VISITA DE SU JEFE, QUIEN LE HA PEDIDO QUE PIENSE EN “OPTIMIZAR” EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS DENTRO DE LO QUE PERMITE LA LEY. EN OTRAS PALABRAS, LO QUE LE ESTAN PIDIENDO ES QUE “BAJE” EL COSTO DEL IMPUESTO A LA RENTA EN ARGENTINA.

- QUÉ PREMISAS TENDRÍA USTED EN CUENTA?
- USTED PIENSA QUE LA CLAVE PASA POR CONOCER LA LEY DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS? O POR ENTENDER LA LÓGICA DEL IMPUESTO?
- USTED CREE QUE ESTA OPTIMIZACIÓN SOLO PODRÍA HACERSE SI USTED ESTA “DESCONOCIENDO” ALGUNA VENTAJA QUE ESTABLECE LA LEY DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS?

ASPECTOS RELEVANTES EN EL IMPUESTO A LA RENTA

+ INGRESOS
- GASTOS

RESULTADO

- RTADO + = SI IMP. RENTA
- RTADO - = NO IMP. RENTA

FRENTE A UN IMP. QUE GRAVA EL RTADO DE UNA SOCIEDAD/EMPRESA, QUÉ ASPECTOS DEBERÍAMOS TENER EN CUENTA PARA OPTIMIZAR SU COSTO

MENOS INGRESOS

- GENERACIÓN RENTAS NO GRAVADAS O EXENTAS,
- TRASLADO DE LA RENTA A JURISDICCIÓN DE MENOR TRIBUTACIÓN,
- MOMENTO DE IMPUTACIÓN: DIFERIMIENTO,

MAS GASTOS

- RECONOCIMIENTO DE GASTOS,
- MOMENTO DE IMPUTACIÓN: CÓMPUTO ANTICIPADO (POR EJ.: AMORTIZACIÓN ACELERADA)

NUNCA EVADIR!!!!

OBJETO

CASO # 5

USTED ES EL CFO DE UNA EMPRESA DE TECNOLOGÍA (CIBERSEGURIDAD), PROPIEDAD DE UNA PERSONA HUMANA DE NACIONALIDAD ARGENTINA (FOUNDER).

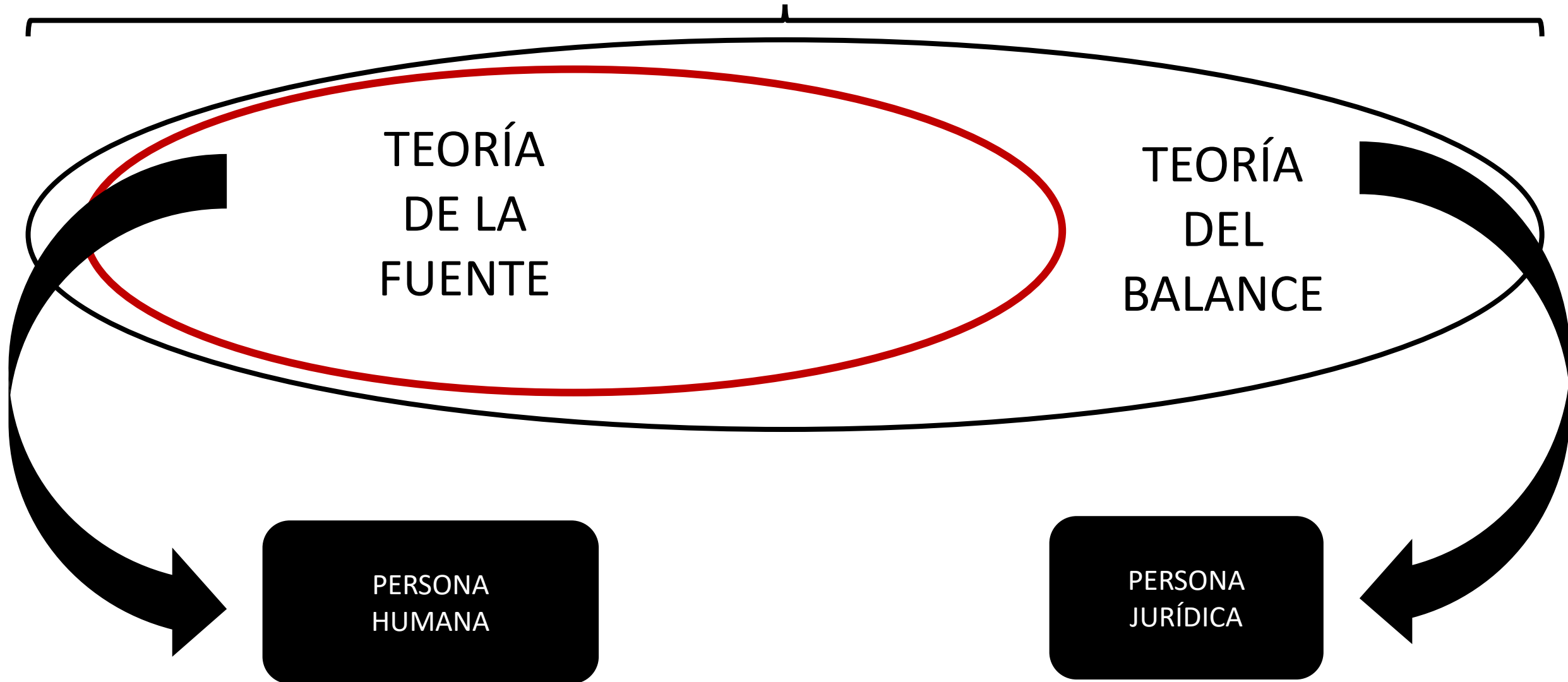
EL FOUNDER LO LLAMA A USTED PARA CONSULTARLE ACERCA DE LA GRAVABILIDAD EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES:

- **VENTA DE ABONOS DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR (EL FOUNDER ESTA INTERESADO EN CONOCER EL TRATAMIENTO DE ESTE INGRESO DEBIDO A QUE LOS CLIENTES LE EFECTUAN RETENCIONES DEL IMPUESTO A LAS GCIAS Y DESEA CONOCER SI DICHAS RETENCIONES SON APLICABLES EN ARG),**
- **REVALUO CONTABLE DE BIENES DE USO,**
- **INTERESES POR COLOCACIÓN DE DINERO DE LA COMPAÑÍA EN UN PLAZO FIJO,**
- **GANANCIA GENERADA POR EL AJUSTE POR INFLACIÓN CONTABLE,**

EL FOUNDER LE ACLARA QUE SU INTERES EN EL TEMA OBEDECE AL HECHO DE QUE SU DESEO ES QUE EL NEGOCIO LE DEJE UN RENTABILIDAD DEL 30% MEDIDA SOBRE COSTOS.

GANANCIAS – OBJETO GENERAL

INGRESOS PROVENIENTES DE LA REALIZACIÓN DE NEGOCIOS



GANANCIAS – OBJETO GENERAL

TEORIA DE LA FUENTE

PERIODICIDAD

PERMANENCIA DE LA
FUENTE

HABILITACIÓN

ESTOS 3
ELEMENTOS
DEBEN
CUMPLIRSE
EN FORMA
CONCU-
RRENTE

TEORÍA DEL BALANCE

TODOS LOS
INGRESOS POR
NEGOCIOS ESTAN
ALCANZADOS

GANANCIAS OBJETO SOCIEDADES



PARA ENTENDER EL OBJETO DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS, ES MUY IMPORTANTE ENTENDER QUE EL IMPUESTO GRAVA LAS GANANCIAS QUE SURGEN DE NEGOCIOS REALES Y NO DE LA APLICACIÓN DE NORMAS CONTABLES PROFESIONALES

GANANCIAS – OBJETO GENERAL

Art. 2 - A los efectos de esta ley son ganancias, sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría y aun cuando no se indiquen en ellas:

.....

2) los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos que cumplan o no las condiciones del apartado anterior, obtenidos por los responsables incluidos en el artículo 69 y todos los que deriven de las demás sociedades o de empresas o explotaciones unipersonales, salvo que, no tratándose de los contribuyentes comprendidos en el artículo 69, se desarrollaran actividades indicadas en los incisos f) y g) del artículo 79 y las mismas no se complementaran con una explotación comercial, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior;
(TEORÍA DEL BALANCE → PJ)

IMP. GANANCIAS – TASAS LUEGO REFORMA 2017

SOCIEDAD

ACCIONISTA

2018 Y 2019
Se prorrogó a 2020

30%

7%

2021 EN ADELANTE (la tasa
depende del monto de la
renta gravada)

25%, 30%
o 35%

7%

Ganancia Neta Imponible Acumulada		Pagarán \$	Más el%	Sobre el excedente de \$
Más de \$	A \$			
\$ 0,00	\$ 14.301.209,21	\$ 0,00	25%	\$ 0,00
\$ 14.301.209,21	\$ 143.012.092,08	\$ 3.575.302,30	30%	\$ 14.301.209,21
\$ 143.012.092,08	En adelante	\$42.188.567,16	35%	\$ 143.012.092,08

las rentas derivadas de la **explotación de juegos de azar** en casinos (ruleta, punto y banca, blackjack, póker y/o cualquier otro juego autorizado) y de la realización de apuestas a través de máquinas electrónicas de juegos de azar y/o de apuestas automatizadas (de resolución inmediata o no) y/o **a través de plataformas digitales** tributarán al cuarenta y uno coma cincuenta por ciento (41,50%).

IMP. GANANCIAS – TASAS SOCIEDAD + SOCIO

	SOCIEDAD			ACCIONISTA	
	30%	35%		7%	7%
RTADO ANTES DE IG	100,00	100,00			
IMP. GANANCIAS	(30,00)	(35,00)			
RTADO APROB. DIV	70,00	65,00		70,00	65,00
				(4,90)	(4,55)
	IMP. GANANCIAS - RETENCIÓN				

IMPUESTO GANANCIAS CORPORATIVO	30,00	35,00
IMPUESTO GANANCIAS ACCIONISTA (RETENC.)	4,90	4,55
IMPUESTO GANANCIAS CONJUNTO S/RTADO SOC	34,90	39,55
TASA FINAL SOC + ACCIONISTA	34,90%	39,55%

EJERCICIO I – INGRESOS GRAVADOS

USTED ES EL RESPONSABLE DE LA FILIAL LOCAL DE COMPRA Y VENTA DE BITCOINS.



bitboc

EMPRESA DEDICADA A LA

SE LE SOLICITA INDIQUE QUE TRATAMIENTO FRENTE AL IMPUESTO A LAS GANANCIAS TIENEN LAS SIGUIENTES SITUACIONES / NEGOCIOS (DEBE INDICAR SI ES UNA GANANCIA, UNA PÉRDIDA O NO ALCANZADO):

1. COMISIONES Y SERVICIOS POR LA COMPRA VENTA DE BITCOINS A SUS CLIENTES. ESTE ES EL CORE BUSINESS DE SU NEGOCIO (BITBOC NO SE DEDICA A VENDER Y COMPRAR BITCOINS POR CUENTA PROPIA, SINO A NOMBRE DE TERCEROS). LOS BITCOINS EN SU PODER PERTENECEN A CLIENTES O SON INVERSIONES PROPIAS.
2. DIFERENCIA DE COTIZACIÓN DE LOS BITCOINS EN EXISTENCIA AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO. DIFERENCIA ENTRE EL VALOR AL INICIO Y EL VALOR AL CIERRE.
3. LA GANANCIA RECONOCIDA POR MAYOR VALOR DE SUS ACCIONES EN “PAY PAUL”, EMPRESA DEDICADA A PAGAR Y COBRAR EN BITCOINS EXCLUSIVAMENTE A PROVEEDORES DE INTERNET DE CONSUMIDORES FINALES.
4. INTERESES POR LA COLOCACIÓN DE BITCOINS EN EL MERCADO BURSÁTIL DE USA.
5. CESIÓN DE CRÉDITOS CON “PAY PAUL” AL BANCO MACRY. EL CRÉDITO ERA POR \$ 100 Y LO CEDIÓ A \$ 90.

CONCLUSIONES EJERCICIO I

LA LEY DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS EN EL CASO DE SOCIEDADES ALCANZA/GRAVA LA TOTALIDAD DE SUS NEGOCIOS, EN LA MEDIDA QUE LOS MISMOS SEAN:

- **PROVENGAN DE NEGOCIOS OCURRIDOS** (ES DECIR SE TRATEN DE INGRESOS QUE PROVENGAN DE UN NEGOCIO/ACTO QUE EFECTIVAMENTE REALIZÓ LA SOCIEDAD Y NO CONSECUENCIA DE UN RECONOCIMIENTO CONTABLE SURGIDO COMO CONSECUENCIA DE LA APLICACIÓN DE NORMAS CONTABLES PROFESIONALES DEL ESTILO: i) VPP, ii) IMPUESTO DIFERIDO, iii) RTADO POR TENENCIA, ETC, ETC).
- **PROPIOS** (ES DECIR, NO SE TRATEN DE INGRESOS “COBRADOS” POR LA SOCIEDAD POR CUENTA Y ORDEN DE UN TERCERO, CASO COMISIONISTAS/CONSIGNATARIOS).

OTRO ANÁLISIS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE ANALIZAR LOS NEGOCIOS ES SI LOS MISMOS VAN A GENERAR UNA GANANCIA O UNA PÉRDIDA, YA QUE DE GENERARSE UNA PÉRDIDA NO HABRÍA IMPUESTO A INGRESAR

FUENTE (ESPACIO)

IMP. GANANCIAS – FUENTE (ESPACIO)

Podría Argentina gravar con el Impuesto a las Ganancias los negocios ocurridos....



- i) Dentro de Argentina realizados por i) Argentinos, ii) Extranjeros ?
- ii) Fuera de Argentina realizados por i) Argentinos, ii) Extranjeros ?

IMP. GANANCIAS – FUENTE

CRITERIOS DE VINCULACIÓN

- TERRITORIO
- RESIDENCIA: i) LUGAR DONDE RESIDE, ii) NACIONALIDAD

PRINCIPIOS PARA DEFINICIÓN DE FUENTE

- TERRITORIALIDAD: solamente grava los negocios ocurridos dentro del territorio de una nación, sin importar las características del sujeto que obtiene la renta (residente o no residente). Le importa el lugar FUENTE del ingreso (donde se genera).
- RENTA MUNDIAL: grava los negocios ocurridos dentro del territorio de una nación tanto para residentes y no residentes + los negocios desarrollados en el exterior por los residentes. Le importa el lugar FUENTE del ingreso para el NO Residente y el lugar de RESIDENCIA para el Residente.

USTED ES EL CFO DE UNA SOFTWARE FACTORY ARGENTINA, QUE CONTRATA SERVICIOS DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS Y ESTA BUSCANDO EXPANDIRSE POR TODA LATINOAMÉRICA. EN FUNCIÓN A ELLO, CUÁLES CREE USTED QUE SON LOS TEMAS DE FUENTE QUE DEBERÍAN IMPORTARLE?

- LA LEY DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS GRAVA TANTO LAS RENTAS DE FUENTE ARGENTINA COMO DE FUENTE EXTRANJERA DE SU SOFTWARE FACTORY. FRENTE A ELLO, USTED CONSIDERA IMPORTANTE “DISCRIMINAR” SUS RENTAS DE FUENTE ARGENTINA Y FUENTE EXTRANJERA?,
- EL HECHO DE QUE LA LEY DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS GRAVA LAS RENTAS DE FUENTE ARGENTINA OBTENIDAS POR LOS NO RESIDENTES, ME DEBERÍA IMPORTAR? (YO NO TENGO INJERENCIA SOBRE LAS RENTAS DE MIS PROVEEDORES EXTRANJEROS)

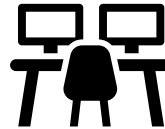
IMP. GANANCIAS – FUENTE

SI EL CLIENTE ME APLICA
UNA RETENCIÓN DEL
IMPUESTO A LAS
GANANCIAS EN SU PAÍS
DE RESIDENCIA, SOLO LO
VOY A PODER
CONSIDERAR TAX CREDIT
(CRÉDITO DE IMPUESTO)
SI LA RENTA ES DE
FUENTE EXTRANJERA

NECESITAMOS CONOCER SI EL INGRESO
CORRESPONDIENTE A LA VENTA AL CLIENTE
DEL EXTERIOR CONSTITUYE UNA **RENDA DE
FUENTE EXTRANJERA**

CLIENTE
DEL
EXTERIOR

CLIENTE
LOCAL



SOCIEDAD CONSTITUIDA EN
ARGENTINA = RESIDENTE FISCAL
ARGENTINO

PROVEEDOR
LOCAL

PROVEEDOR
DEL
EXTERIOR

NECESITAMOS CONOCER SI LO QUE LE VAMOS
A PAGAR (FACTURA CORRESPONDIENTE A
VENTA DE BIENES, SERVICIOS, INTANGIBLES),
**CONSTITUYE UNA RENTA DE FUENTE
ARGENTINA**

SI CONSTITUYE UNA RENTA
DE FUENTE ARGENTINA, EL
RESIDENTE FISCAL
ARGENTINO TIENE QUE
EFECTUARLE LA RETENCIÓN
DE GANANCIAS

IMP. GANANCIAS – FUENTE

EL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS DE MI
PAÍS TIENE
INCIDENCIA SOBRE
MIS VENTAS Y MIS
COMPRAS CON EL
EXTERIOR

PREGUNTA

QUIÉN FACTURÓ?

QUIÉN PAGA?

QUIÉN RETIENE?

CUÁL SERÍA LA PREOCUPACIÓN?

RESPUESTA

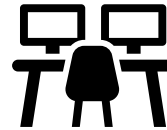
SOCIEDAD ARGENTINA

CLIENTE DEL EXTERIOR

CLIENTE DEL EXTERIOR

CÓMPUTO TAX CREDIT

CLIENTE
DEL
EXTERIOR



SOCIEDAD CONSTITUIDA EN
ARGENTINA = RESIDENTE FISCAL
ARGENTINO

PREGUNTA

QUIÉN FACTURÓ?

QUIÉN PAGA?

QUIÉN RETIENE?

CUÁL SERÍA LA PREOCUPACIÓN?

RESPUESTA

PROVEEDOR EXTERIOR

SOCIEDAD ARGENTINA

SOCIEDAD ARGENTINA

RETENCIÓN PROV. EXT.

PROVEEDOR
DEL
EXTERIOR

IMP. GANANCIAS – FUENTE GENERAL

ART. 1

Los sujetos RESIDENTES tributan sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país o en el exterior, pudiendo computar como pago a cuenta del impuesto de esta ley las sumas efectivamente abonadas por gravámenes análogos, sobre sus actividades en el extranjero, hasta el límite del incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de la ganancia obtenida en el exterior.

Los no residentes tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente argentina, a través de una retención que con carácter de pago único y definitivo le aplican los RESIDENTES que los contratan.

ART. 5 .- DEFINICIÓN GENERAL FUENTE ARGENTINA

Son ganancias de fuente argentina aquellas que:

- provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República,
- de la realización en el territorio de la Nación de cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficios, o
- de hechos ocurridos dentro del límite de la misma,

sin tener en cuenta nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos.

IMP. GANANCIAS – FUENTES ESPECÍFICAS

Art. 6 – DERECHOS REALES



Art. 7 – OBLIGACIONES NEGOCIABLES



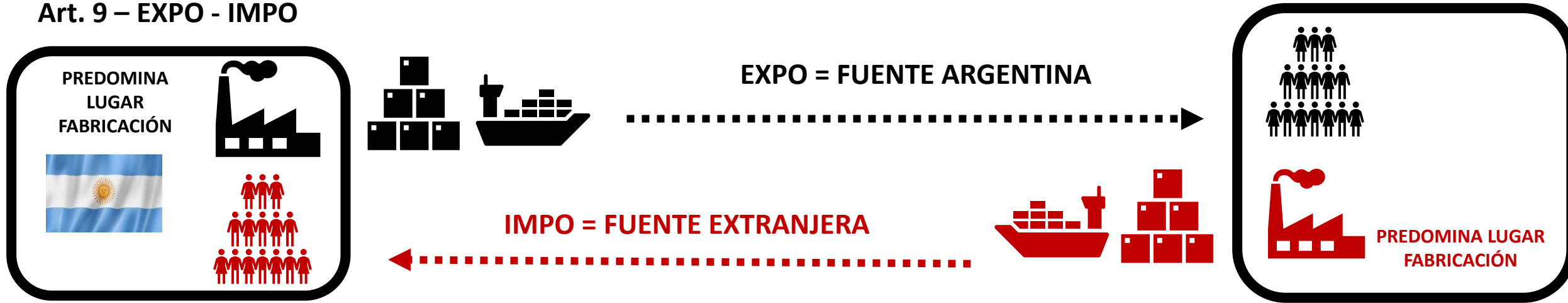
IMP. GANANCIAS – FUENTES ESPECÍFICAS

Art. 8 – CONTRATOS DERIVADOS – EJEMPLO OPERACIÓN A TÉRMINO



IMP. GANANCIAS – FUENTES ESPECÍFICAS

Art. 9 – EXPO - IMPO



Art. 10 – TRANSPORTE INTERNACIONAL PASAJEROS Y CARGAS

EL MODELO DE NEGOCIOS DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL DISTINGUE PAÍS DE ORIGEN Y PAÍS DE DESTINO



IMP. GANANCIAS – FUENTES ESPECÍFICAS

Art. 10 – ARMADORES – FLETAMENTO A TIEMPO O POR VIAJE



10% DEL FLETAMENTO POR TIEMPO O POR VIAJE ABONADO AL ARMADOR DEL EXTERIOR = FUENTE ARGENTINA



Art. 10 – ALQUILER CONTENEDORES



20% DEL VALOR DEL ALQUILER = FUENTE ARGENTINA



IMP. GANANCIAS – FUENTES ESPECÍFICAS

Art. 11 – AGENCIAS DE NOTICIAS INTERNACIONALES



10% DE SU RETRIBUCIÓN = FUENTE ARGENTINA



LA DIFERENCIA ENTRE UN ARTÍCULO Y EL OTRO ESTA EN EL SUJETO AL QUE SE LE PAGA = AGENCIA DE NOTICIA INTERNACIONAL (EN CONSECUENCIA HAY QUE SABER QUÉ ES UNA AGENCIA DE NOTICIAS INTERNACIONAL)

Art. 14 – TRANSMISIÓN IMAGEN Y SONIDO



50% DEL PRECIO PAGADO = FUENTE ARGENTINA



IMP. GANANCIAS – FUENTES ESPECÍFICAS

Art. 12 – SEGUROS – POLIZA DE SEGURO

PÓLIZAS COMPAÑÍA DE SEGUROS
EN ARGENTINA



ASEGURADOS EN EL PAÍS



SON DE FUENTE ARGENTINA EL 100%
DE LAS PRIMAS QUE CUBRAN RIESGOS
EN LA REPÚBLICA

CÍAS DEL SEGURO
DEL EXTERIOR 

ASEGURADOS DEL
EXTERIOR



Art. 12 – SEGUROS - REASEGUROS

COMPAÑÍA DE SEGUROS EN ARGENTINA
REASEGURA SU CARTERA EN EL EXTERIOR



PÓLIZAS DE SEGUROS DE
BIENES DE ARGENTINA



CESIÓN DE PRIMAS = REASEGUROS

10% DE LAS PRIMAS CEDIDAS

=

FUENTE ARGENTINA

REASEGURADORAS
DEL EXTERIOR



IMP. GANANCIAS – FUENTES ESPECÍFICAS

Art. 13 – ASESORAMIENTO PRESTADO DESDE EL EXTERIOR

LOS PORCENTAJES DE RETENCIÓN DEBEN DE BUSCARSE MÁS ADELANTE: ARTS. 104 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y SINO RESIDUAL (90%)

 EMPRESAS ARGENTINAS QUE CONTRATEN SERVICIOS EN EL EXTERIOR



ASESORAMIENTO DE CUALQUIER TIPO PRESTADO DESDE EL EXTERIOR



UTILIZACIÓN ECONÓMICA EN EL PAÍS (ARGENTINA)



FUENTE ARGENTINA

ASESORAR ES DAR UN CONSEJO, EMITIR UNA OPINIÓN, TRANSMITIR KNOW-HOW, SUGERIR UN CAMINO A SEGUIR, TRANSFERIR TECNOLOGÍA

PROVEEDOR DE SERVICIOS DEL EXTERIOR



ASESORA
MIENTO

SERVICIOS
PUROS

IMP. GANANCIAS – FUENTES ESPECÍFICAS

DEFINICIONES ESPECÍFICAS DE FUENTE ARGENTINA

Art. 6 – DERECHOS REALES

- ✓ Las ganancias provenientes de créditos garantizados con derechos reales constituidos sobre bienes ubicados en el territorio nacional, se considerarán ganancias de fuente argentina.
- ✓ Cuando la garantía se hubiera constituido con bienes ubicados en el exterior, será de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 7 – DEBENTURES

Los intereses de debentures se consideran íntegramente de fuente argentina cuando:

- ✓ la entidad emisora esté constituida o radicada en la República,
- ✓ con prescindencia del lugar en que: i) estén ubicados los bienes que garanticen el préstamo, o ii) el país en que se ha efectuado la emisión.

Art. 8 – INSTRUMENTOS Y/O CONTRATOS DERIVADOS

Se considerarán ganancias de fuente argentina cuando EL RIESGO ASUMIDO se encuentre localizado en el territorio de la RA (localización que debe considerarse configurada si la parte que obtiene dichos resultados es un RESIDENTE)

IMP. GANANCIAS – FUENTES ESPECÍFICAS

DEFINICIONES ESPECÍFICAS DE FUENTE ARGENTINA

Art. 9 – EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

- ✓ Las ganancias provenientes de la EXPORTACIÓN son totalmente de FUENTE ARGENTINA,
- ✓ Las ganancias que obtienen los EXPORTADORES DEL EXTRANJERO (IMPORTADORES) por la simple introducción de sus productos en la República Argentina son de FUENTE EXTRANJERA,
- ✓ Cuando estas operaciones fueran realizadas con PERSONAS O ENTIDADES VINCULADAS, SUS PRECIOS DEBERÁN AJUSTARSE A PRÁCTICAS DE MERCADO ENTRE PARTES INDEPENDIENTES (PRECIOS DE TRANSFERENCIA).

Art. 10 – TRANSPORTE INTERNACIONAL

Se presume, sin admitir prueba en contrario, que

- ✓ *TRANSPORTE ENTRE LA R.A. Y PAÍSES EXTRANJEROS DE PASAJEROS Y CARGAS POR PARTE DE EMPRESAS NO RESIDENTES*: 10% (diez por ciento) del importe bruto de los FLETES POR PASAJES Y CARGAS SON GANANCIAS DE FUENTE ARGENTINA,
- ✓ *ARMADORES EXTRANJEROS QUE COBRAN FLETAMENTOS A TIEMPO O POR VIAJE*: 10 % (diez por ciento) de las sumas cobradas SON GANANCIAS DE FUENTE ARGENTINA,

IMP. GANANCIAS – FUENTES ESPECÍFICAS

DEFINICIONES ESPECÍFICAS DE FUENTE ARGENTINA

Art. 10 – TRANSPORTE INTERNACIONAL

Se presume, sin admitir prueba en contrario, que

- ✓ *NEGOCIO DE CONTENEDORES desarrollado por Compañías NO RESIDENTES*: 20% (veinte por ciento) de los ingresos correspondientes al transporte de contenedores en la República o desde ella a países extranjeros SON GANANCIAS NETAS DE FUENTE ARGENTINA,
- ✓ **Las ganancias obtenidas por compañías constituidas o radicadas en el país se consideran íntegramente de fuente argentina.**

Art. 11 – AGENCIAS DE NOTICIAS INTERNACIONALES

Se presume que las agencias de noticias internacionales que, mediante una retribución, las proporcionan a personas o entidades residentes en el país, obtienen por esa actividad ganancias netas de fuente argentina iguales al **10% (diez por ciento)** de la retribución bruta, tengan o no agencia o sucursal en la República.

IMP. GANANCIAS – FUENTES ESPECÍFICAS

DEFINICIONES ESPECÍFICAS DE FUENTE ARGENTINA

Art. 12 – COMPAÑÍAS DE SEGURO

- ✓ PRIMAS POR SEGUROS: Son de fuente argentina los ingresos provenientes de operaciones de seguros o reaseguros que cubran riesgos en la República o que se refieran a personas que al tiempo de la celebración del contrato hubiesen residido en el país,
- ✓ PRIMAS POR CESIONES A CÍAS DEL EXTRANJERO – REASEGUROS Y/O RETROCESIONES-: se presume, sin admitir prueba en contrario, que el **10% (diez por ciento) del importe de las primas cedidas**, neto de anulaciones, constituye ganancia neta de fuente argentina.

IMP. GANANCIAS – FUENTES ESPECÍFICAS

DEFINICIONES ESPECÍFICAS DE FUENTE ARGENTINA

Art. 13 - SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL EXTERIOR

- ✓ Constituyen FUENTE ARGENTINA las remuneraciones o sueldos de miembros de directorios, consejos u otros organismos -de empresas o entidades constituidas o domiciliadas en el país- que actúen en el extranjero,
- ✓ Serán considerados de FUENTE ARGENTINA los honorarios u otras REMUNERACIONES originados por ASESORAMIENTO TÉCNICO, FINANCIERO O DE OTRA ÍNDOLE PRESTADO DESDE EL EXTERIOR.

Art. 14 – TRANSMISIONES IMAGEN/SONIDO

Constituye ganancia neta de fuente argentina el cincuenta por ciento (50%) del precio pagado a los productores, distribuidores o intermediarios por la explotación en el país de:

- ✓ Películas extranjeras,
- ✓ Transmisiones de radio y televisión emitidas desde el exterior, y
- ✓ Toda otra operación que implique la proyección, reproducción, transmisión o difusión de imágenes y/o sonidos desde el exterior cualquiera fuera el medio utilizado.

Lo dispuesto precedentemente también resultará de aplicación cuando el precio se abone en forma de regalía o concepto análogo.

IMP. GANANCIAS – FUENTES ESPECÍFICAS

Art. 102 - Cuando se paguen beneficios netos de cualquier categoría a beneficiarios del exterior –excepto dividendos-, corresponde que quien los pague retenga e ingrese el impuesto con carácter de pago único y definitivo, el 35% (treinta y cinco por ciento) de tales beneficios.

Se considera que existe pago cuando se den algunas de las situaciones previstas en el último párrafo del artículo 18.

Se considerará beneficiario del exterior aquel que perciba sus ganancias en el extranjero, directamente o a través de apoderados, agentes, representantes o cualquier otro mandatario en el país y a quien, percibiéndolos en el país, no acreditara residencia estable en el mismo. En los casos en que exista imposibilidad de retener, los ingresos indicados estarán a cargo de la entidad pagadora, sin perjuicio de sus derechos para exigir el reintegro de parte de los beneficiarios.

Art. 103 - Salvo en el caso considerado en el tercer párrafo del artículo 91, la retención prevista en el mismo se establecerá aplicando la tasa del 35% (treinta y cinco por ciento) sobre la ganancia neta presumida por esta ley para el tipo de ganancia de que se trate.

IMP. GANANCIAS – FUENTES ESPECÍFICAS

Art. 104 - Cuando se paguen a beneficiarios del exterior sumas por los conceptos que a continuación se indican, se presumirá ganancia neta, sin admitirse prueba en contrario:

- **TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA:** Tratándose de contratos que cumplimentan debidamente los requisitos de la ley de transferencia de tecnología al momento de efectuarse los pagos:
 - 1) el 60% (sesenta por ciento) de los importes pagados por ASESORAMIENTO/ASISTENCIA TÉCNICA, que no fueran obtenibles en el país a juicio de la autoridad competente en materia de transferencia de tecnología, siempre que estuviesen debidamente registrados y hubieran sido efectivamente Prestados;
 - 2) el 80% (ochenta por ciento) de los importes pagados por cesiones de derechos o marcas;

En el supuesto de que en virtud de un mismo contrato se efectúen pagos a los que correspondan distintos porcentajes, de conformidad con los puntos 1 y 2 precedentes, se aplicará el porcentaje que sea mayor.

IMP. GANANCIAS – FUENTES ESPECÍFICAS

- **DERECHOS DE AUTOR:** El 35% (treinta y cinco por ciento) de los importes pagados cuando se trate de la explotación en el país de derechos de autor, siempre que las respectivas obras sean debidamente inscriptas en la Dirección Nacional del Derecho de Autor y que los beneficios se originen en los supuestos previstos por el inciso j) del artículo 20 y se cumplimenten los requisitos previstos en el mismo
- **INTERESES:** En el caso de intereses o retribuciones pagados por créditos, préstamos o colocaciones de fondos de cualquier origen o naturaleza, obtenidos en el extranjero:
 - 43% cuando se trate de financiaciones por importaciones de bienes muebles amortizables otorgadas por el proveedor o el prestador sea una entidad financiera ubicada en jurisdicciones cooperantes a los fines de transparencia fiscal (intercambio de información),
 - 100% cuando se trate de préstamos otorgados por Cías. Vinculadas (no entidades financieras)
- **SUELDOS Y HONORARIOS:** El 70% (setenta por ciento) de las sumas pagadas por sueldos, honorarios y otras retribuciones a personas que actúen transitoriamente en el país, como intelectuales, técnicos, profesionales, deportistas y otras actividades personales, cuando para cumplir sus funciones no permanezcan en el país por un período superior a 6 (seis) meses en el año fiscal.

IMP. GANANCIAS – FUENTES ESPECÍFICAS

- **LOCACIÓN DE COSAS MUEBLES (LEASING):** El 40% (cuarenta por ciento) de las sumas pagadas por la locación de cosas muebles efectuada por locadores residentes en el extranjero.
- **ALQUILERES DE INMUEBLES:** El 60% (sesenta por ciento) de las sumas pagadas en concepto de alquileres o arrendamientos de inmuebles ubicados en el país.
- **VENTA DE BIENES UBICADOS EN EL PAÍS POR PARTE DE SOCIEDADES NO RESIDENTES:** El 50% (cincuenta por ciento) de las sumas pagadas por la transferencia a título oneroso de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en el país, pertenecientes a empresas o sociedades constituidas, radicadas o ubicadas en el exterior.
- **INGRESOS NO PREVISTOS ESPECÍFICAMENTE EN LA LEY (RESIDUAL):** El 90% (noventa por ciento) de las sumas pagadas por ganancias no previstas en los incisos anteriores.

EJERC. II – PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR

USTED ES EL RESPONSABLE DE LA FILIAL LOCAL DEL OPERADOR DE CABLE “MILCANALES” Y DEBE EFECTUAR LOS SIGUIENTES PAGOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR:

1. QUÉ TEMA RELACIONADO CON EL IMP. A LAS GANANCIAS TENDRÍA EN CUENTA AL MOMENTO DE EFECTUAR CADA PAGO?
2. RESUELVA CADA PAGO BAJO LA TEMÁTICA INDICADA EN EL PUNTO 1.

1.000.000 DE REVISTAS “MIL MIRADAS” (REVISTA CONTENIENDO GRILLA DE PROGRAMACIÓN) A IMPRENTA DE CHILE



SEÑAL DE CABLE DE NOTICIAS DE LA



MILCANALES

INFORME DE CONSULTORA INGLESA SOBRE MERCADO URUGUAYO DE CABLE, CONTENIENDO ASESORAMIENTO PARA DESEMBARCO EN URUGUAY



CONTENIDO ADQUIRIDO A EMPRESA DE NOTICIAS DE INTERNET DE CANADÁ

CONTENIDO PARA INCORPORAR EN LA SEÑAL DE NOTICIAS PROPIA (MILCANALES NOTICIAS) RELACIONADO CON HURACÁN EN USA

SUJETO

IMP. GANANCIAS – FUENTE



SOCIEDAD CONSTITUIDA EN
ARGENTINA = RESIDENTE FISCAL
ARGENTINO



ARGENTINA

SUJETOS
TÍPICOS

FIDEICOMISO

FONDO
COMÚN DE
INVERSIÓN

ESTABLECI-
MIENTO
PERMANENTE

ARGENTINA

SOCIEDADES
DE PERSONAS
(LLC)

USA

SUJETOS
ATÍPICOS

CUÁL PODRÍA SER LA DIFERENCIA ENTRE SOCIEDAD DE CAPITAL Y DE PERSONAS?



SOC. DE
CAPITAL

=

SOC. DE
PERSONAS

AMBOS
TRIBUTAN
DIRECTAMENTE



SOC. DE
PERSONAS (LLC)

LA LLC PUEDE TENER 3 "STATUS"
FISCALES:

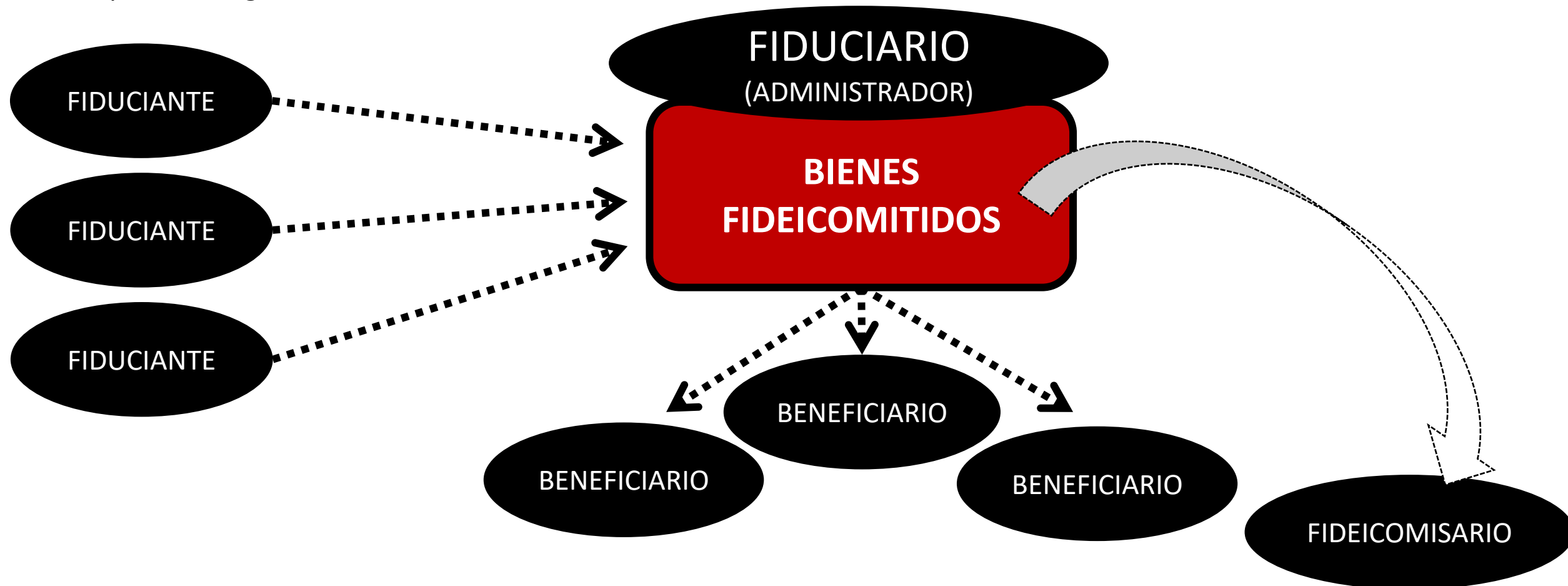
- DISREGARDED (1 solo Socio),
- PASS THROUGH (2 o + socios),
- C- CORP

TRASLADAN SU
RESULTADO A
SUS
ACCIONISTAS

EL IMPUESTO
ES ABONADO
POR EL
ACCIONISTA

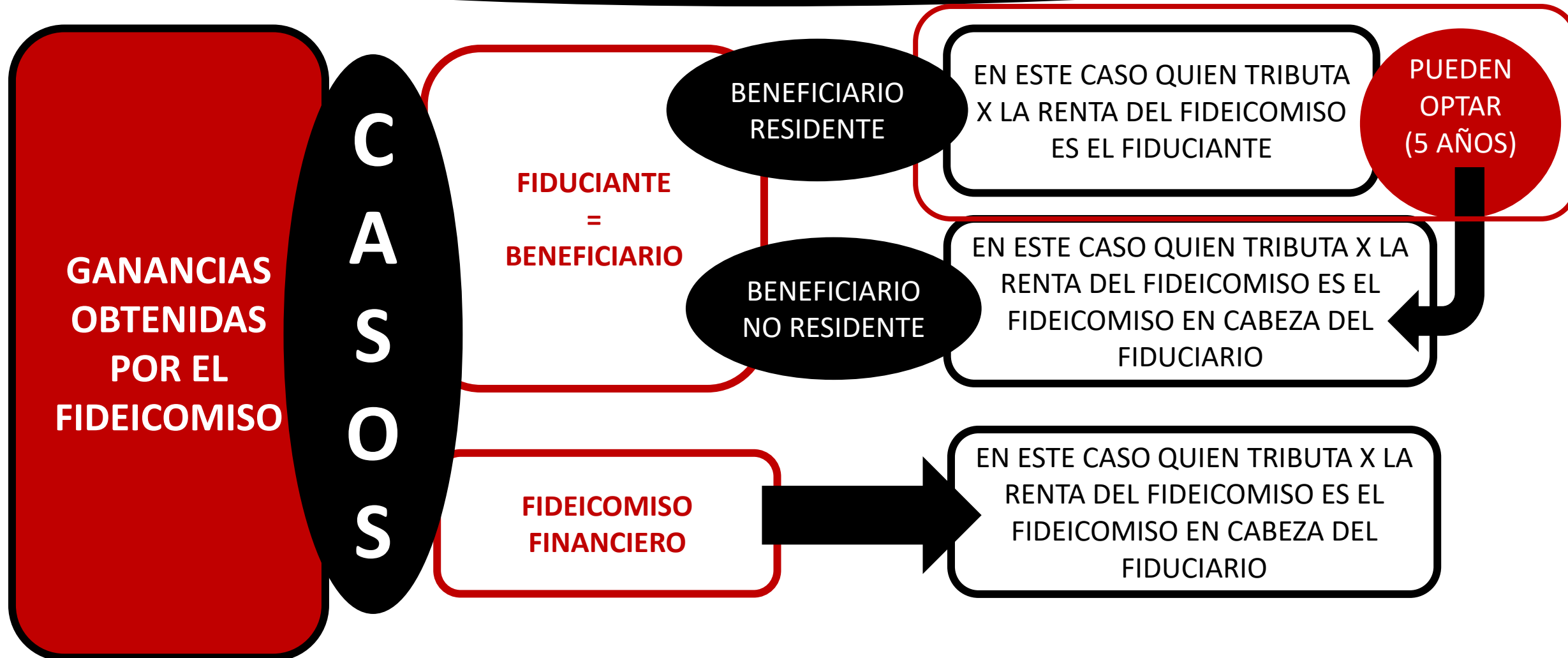
EL CASO DEL FIDEICOMISO

El fideicomiso es un contrato por el cual una persona (fiduciante) transmite la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario) y a transmitirlo en el cumplimiento de un plazo (no más de 30 años) o condición (la causal) al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario. El contrato debe individualizar el o los beneficiarios, que pueden o no existir al tiempo del otorgamiento del contrato.



CÓMO TRIBUTA EL FIDEICOMISO?

LA OPCIÓN DE 5 AÑOS MÁS ABAJO MENCIONADA (VER GLOBO ROJO) SE ESTABLECIÓ PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DE TRIBUTACIÓN QUE TENDRÍA UN FIDEICOMISO CON FIDUCIANTES BENEFICIARIOS RESIDENTES Y NO RESIDENTES



IMP. GANANCIAS – SUJETOS (PJ)

- Las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones, en la parte que corresponda a los socios comanditarios, constituidas en el país (Sociedades de Capital)
- Las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en comandita simple y la parte correspondiente a los socios comanditados de las sociedades en comandita por acciones, en todos los casos cuando se trate de sociedades constituidas en el país (Sociedades de Personas)
- Las asociaciones civiles y fundaciones constituidas en el país en cuanto no corresponda por esta ley otro tratamiento impositivo (cuando no tengan exención – Ver Art. 20 inc. f).
 - f) las ganancias que obtengan las asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, siempre que tales ganancias y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación y en ningún caso se distribuyan, directa o indirectamente, entre los socios.
Se excluyen de esta exención a aquellas entidades que obtienen sus recursos, en todo o en parte, de la explotación de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares;
La exención a que se refiere el primer párrafo no será de aplicación en el caso de fundaciones y asociaciones o entidades civiles de carácter gremial que desarrollen actividades industriales y/o comerciales.

IMP. GANANCIAS – SUJETOS (PJ)

Esta exención NO será de aplicación para aquellas instituciones que durante el período fiscal abonen a cualquiera de las personas que formen parte de los elencos directivos, ejecutivos y de contralor de las mismas (directores, consejeros, síndicos, revisores de cuentas, etc.), cualquiera fuere su denominación, un importe por todo concepto, incluido los gastos de representación y similares, superior en un 50% (cincuenta por ciento) al promedio anual de las 3 (tres) mejores remuneraciones del personal administrativo.

- Las sociedades de economía mixta, por la parte de las utilidades no exentas del impuesto.
- Las entidades y organismos a que se refiere el artículo 1 de la ley 22016, no comprendidos en los apartados precedentes, en cuanto no corresponda otro tratamiento impositivo en virtud de lo establecido por el artículo 6 de dicha ley.
- Los fideicomisos constituidos en el país conforme a las disposiciones de la ley 24441, excepto aquellos en los que el fiduciante posea la calidad de beneficiario. La excepción dispuesta en el presente párrafo no será de aplicación en los casos de fideicomisos financieros o cuando el fiduciante-beneficiario sea un sujeto comprendido en el Título V.

IMP. GANANCIAS – SUJETOS (PJ)

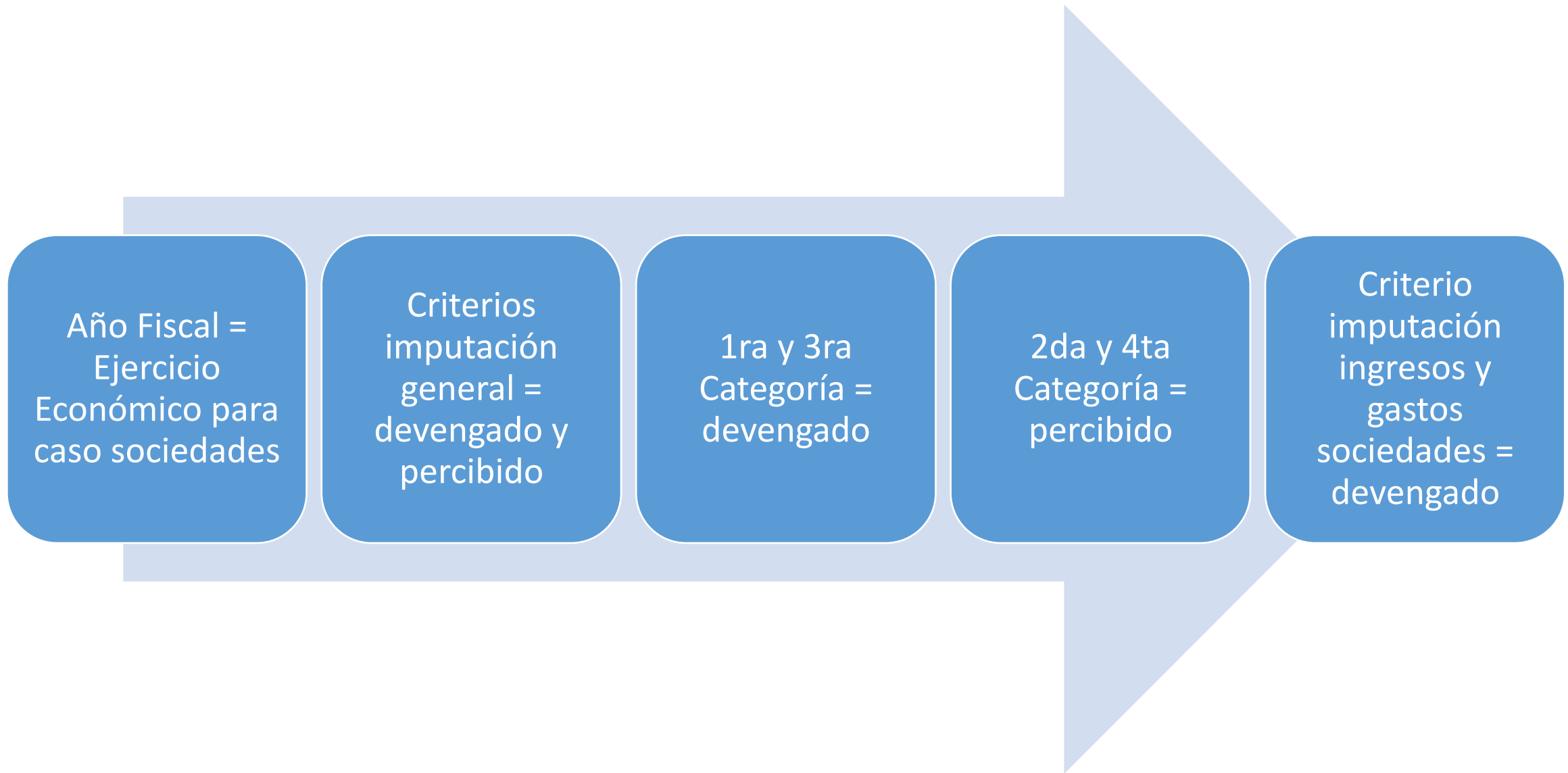
- Los fondos comunes de inversión constituidos en el país, no comprendidos en el primer párrafo del artículo 1 de la ley 24083 y sus modificaciones.

En los 2 últimos casos quienes deben presentar las DDJJs son las personas físicas o jurídicas que asuman la calidad de fiduciarios y las sociedades gerentes de los fondos comunes de inversión,

CRITERIO DE IMPUTACIÓN AL AÑO FISCAL

GANANCIAS – ELEMENTO TEMPORAL

CRITERIOS DE IMPUTACIÓN AL AÑO FISCAL – ART. 24



GANANCIAS – ELEMENTO TEMPORAL

CRITERIOS DE IMPUTACIÓN AL AÑO FISCAL – ART. 24

DEVENGADO

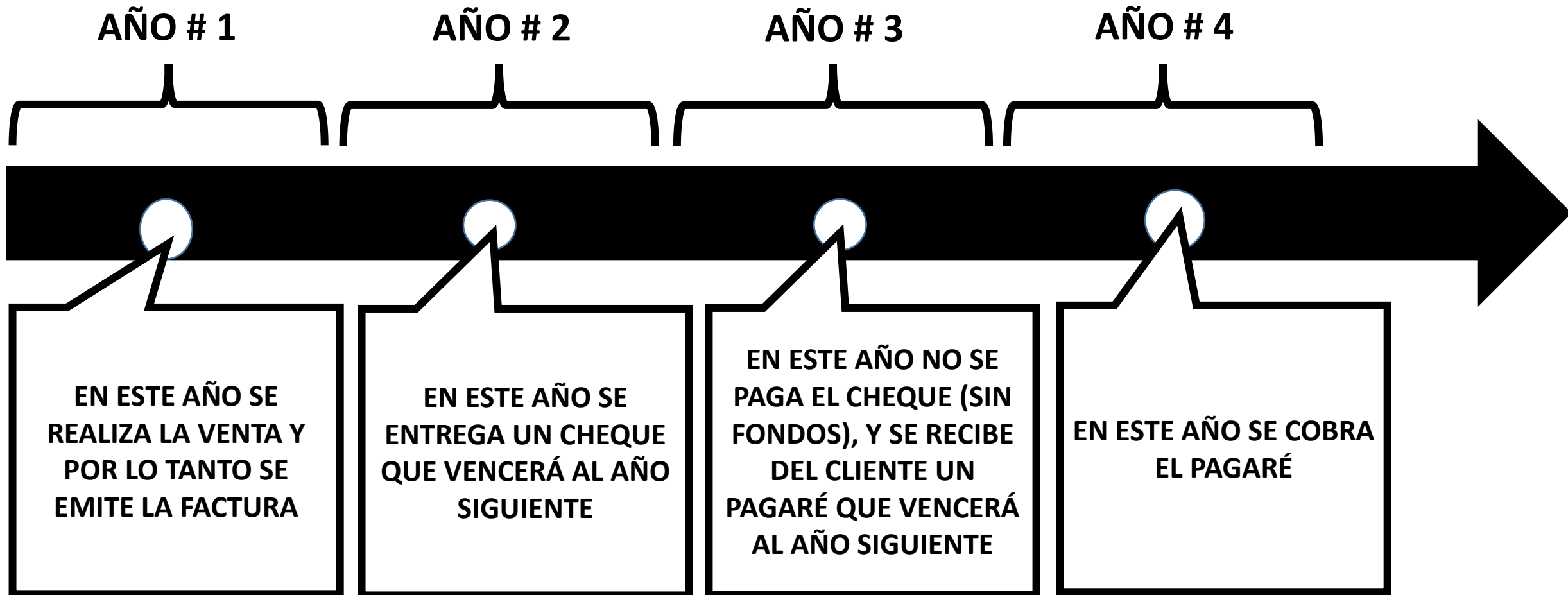
- El devengamiento deberá efectuarse en función del tiempo, siempre que se trate de intereses estipulados o presuntos -excepto los producidos por los valores mobiliarios- ÚNICA REFERENCIA EFECTUADA POR LA LIG.
- LA DEFINICIÓN LA HA OTORGADO LA JUSTICIA A TRAVÉS DEL FALLO DE CSJN CÍA TUCUMANA DE REFRESCOS

PERCIBIDO

- Cuando se cobren o abonen en efectivo o en especie,
- Cuando estando disponibles los fondos se hayan:
 - ✓ acreditado en la cuenta del titular,
 - ✓ Reinvertido con la autorización o conformidad expresa o tácita del mismo,
 - ✓ acumulado,
 - ✓ capitalizado,
 - ✓ puesto en reserva o en un fondo de amortización o de seguro,
- ✓ dispuesto de ellos en otra forma.

GANANCIAS – ELEMENTO TEMPORAL

PERCIBIDO



EN QUÉ AÑO SE “PERCIBIÓ” EL INGRESO?

GANANCIAS – ELEMENTO TEMPORAL

DEVENGADO – CÍA TUCUMANA DE REFRESCOS

CARACTERÍSTICA DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA PROPUESTA POR PRODUCTOR DE
JARABE

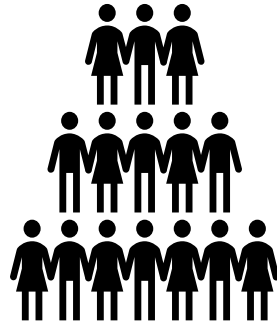
PRODUCTORA
DEL JARABE



EMBOTE-
LLADORA



SUPER-
MERCADO



CLIENTES

LA CÍA PRODUCTORA DE JARABE QUIERE INCREMENTAR SUS VENTAS. PARA LOGRARLO, SE LE OCURRE QUE LA EMBOTELLADORA “BONIFIQUE” BOTELLAS AL SUPERMERCADO. PARA QUE LA EMBOTELLADORA NO PIERDA, LE ENTREGA SIMILAR VALOR EN JARABE TAMBIÉN BONIFICADO. QUIEN TERMINA SUFRIENDO EL COSTO ES ELLA

POR INSTRUCCIÓN DE LA PRODUCTORA DE JARABE, BONIFICA BEBIDAS POR EL MISMO VALOR QUE LA BONIFICACIÓN EN JARABE QUE RECIBE (NO TIENE COSTO), PERO CON LA SIGUIENTE DIFERENCIA TEMPORAL:

- EL VALOR DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA CORRESPONDIENTE AL JARABE SE LO BONIFICAN TODO EN 1 AÑO,
- EL VALOR DE LAS BEBIDAS SE BONIFICA EN 2 AÑOS

EL SUPERMERCADO RECIBE BEBIDAS BONIFICADAS Y LAS MISMAS SE LAS BONIFICA A SUS CLIENTES (CAMPAÑA LLEVE 6 BOTELLAS Y PAGUE POR 5)

GANANCIAS – ELEMENTO TEMPORAL

DEVENGADO – CÍA TUCUMANA DE REFRESCOS

EFFECTO DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA CÍA EMBOTELLADORA

DATOS	
JARABE BONIFICADO EN 1 AÑO	\$ 100
BEBIDAS BONIFICADAS EN 2 AÑOS	\$ 100
TIEMPO CAMPAÑA	2 AÑOS

QUÉ PROBLEMA VISUALIZÓ LA CÍA DE REFRESCOS, QUE POSTERIORMENTE LE RECLAMO EL FISCO?

LA CAMPAÑA PARA ELLA DEBERÍA DE SER NEUTRA (ELLA NO ENCARÓ LA CAMPAÑA, SINO LA PRODUCTORA DE JARABE. ELLA ES UNA MERA INTERMEDIARIA). SIN EMBARGO, LA FORMA EN LA QUE LA PENSO LA PRODUCTORA DE JARABE, LA PERJUDICA, PORQUE LE GENERA GANANCIA EN EL AÑO 1 Y QUEBRANTO EN EL AÑO 2.

AÑO 1

DATOS	
PÉRDIDA POR BONIFICACIÓN DE BEBIDAS	(\$ 50)
GANANCIA POR BONIFICACIÓN DE JARABE	\$ 100
GANANCIA NETA AÑO 1	\$ 50

AÑO 2

DATOS	
PÉRDIDA POR BONIFICACIÓN DE BEBIDAS	(\$ 50)
GANANCIA POR BONIFICACIÓN DE JARABE	-.-
PÉRDIDA NETA AÑO 2	(\$ 50)

GANANCIAS – ELEMENTO TEMPORAL

DEVENGADO – CÍA TUCUMANA DE REFRESCOS

EFFECTO DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA CÍA EMBOTELLADORA

QUÉ HIZO CÍA TUCUMANA DE REFRESCOS PARA EVITAR “PERJUICIO” IMPOSITIVO

ENTENDIÓ QUE EL BENEFICIO DE LA BONIFICACIÓN DE JARABE QUE LA CÍA PRODUCTORA LE OTORGÓ EN EL AÑO 1 (POR EL TOTAL DEL VALOR DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA), SE “DEVENGÓ” EN 2 AÑOS, Y POR LO TANTO HIZO LO SIGUIENTE:

DATOS	AÑO 1
PÉRDIDA POR BONIFICACIÓN DE BEBIDAS	(\$ 50)
GANANCIA POR BONIFICACIÓN DE JARABE	\$ 50
GANANCIA NETA AÑO 1	\$ 0

DATOS	AÑO 2
PÉRDIDA POR BONIFICACIÓN DE BEBIDAS	(\$ 50)
GANANCIA POR BONIFICACIÓN DE JARABE	\$ 50
PÉRDIDA NETA AÑO 2	\$ 0

PARTIENDO DE LA BASE QUE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DEBERÍA DE SERLE “NEUTRA” A ELLA (YA QUE NI GANA, NI PIERDE), ENTENDIÓ QUE ESTA MANERA DE DECLARARLA ERA CORRECTA CON FUNDAMENTO EN EL “DEVENGADO”

FALLO CSJN - CÍA TUCUMANA DE REFRESCOS

- Empresa embotelladora de bebidas que compra el concentrado para fabricarlas y las vende a revendedores minoristas.
- Celebra con sus clientes contratos de plazo determinado y compromete la entrega de sumas de dinero para facilitar las campañas publicitarias.
- Recibe de su proveedor —el fabricante del concentrado— bonificaciones en sus compras con el objetivo/condición de efectuar campañas publicitarias.
- Se observa que las sumas que entrega a sus clientes las recibe, total o parcialmente, de su proveedor.

FALLO CSJN - CÍA TUCUMANA DE REFRESCOS

- La empresa embotelladora consideró que tanto el subsidio recibido de la proveedora del concentrado, como los pagos por apoyo comercial a sus clientes, debían incidir en forma total en el ejercicio en el cual se concretara la operación (firma contrato).
- El Fisco entendió que existía una cuota de devengamiento mensual, en función de la cantidad de meses comprendidos en cada uno de los ejercicios que abarcaba el contrato suscripto.
- DOCTRINA DE LA CSJN: "devengar" es un concepto general del derecho empleado usualmente para dar cuenta de la circunstancia misma del nacimiento u origen de un derecho de contenido patrimonial. Alude, en tal sentido, al fenómeno mismo de la génesis de un derecho.

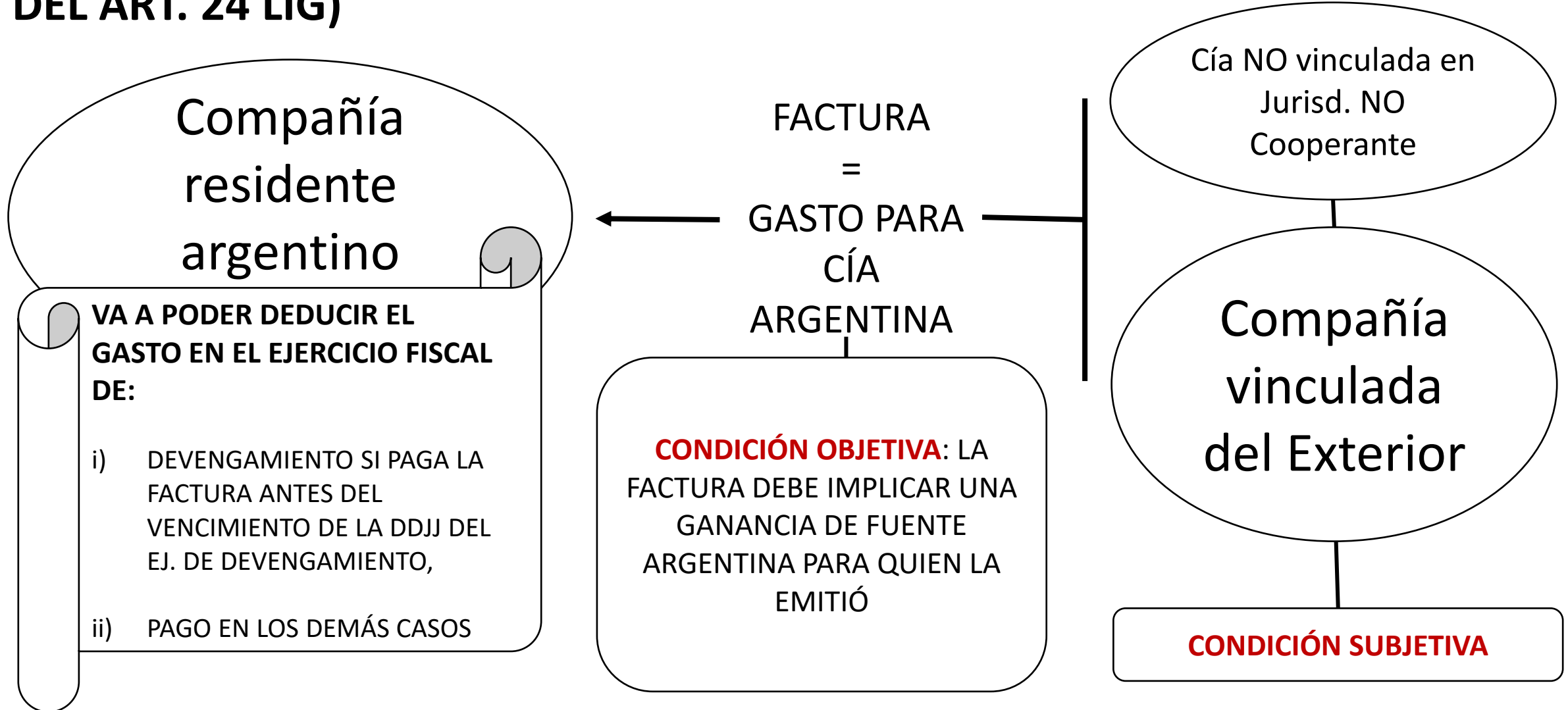
FALLO CSJN - CÍA TUCUMANA DE REFRESCOS

- DOCTRINA DE LA CSJN: *“En dicha inteligencia, cuando el art. 18 de la ley de impuesto a las ganancias emplea el citado término lo hace para que se realice la imputación de las ganancias y los gastos al ejercicio en que acaecieron los hechos jurídicos que son su causa, con independencia de otras consideraciones que no surjan de lo dispuesto por la ley”.*

El criterio de lo devengado, que impone apropiarse al período en que se verifican los "hechos sustanciales generadores", lleva a interpretar que el error reside en su identificación con el momento de celebración del acuerdo, en lugar de hacerlo con su período de cumplimiento .

GANANCIAS – ELEMENTO TEMPORAL

DEDUCCIÓN DE GASTOS INTERCOMPANY DEL EXTERIOR (ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ART. 24 LIG)



GANANCIAS – ELEMENTO TEMPORAL

CRITERIOS ESPECIALES DE IMPUTACIÓN AL AÑO FISCAL – ART. 24

DEDUCCIÓN DE GASTOS INTERCOMPANY DEL EXTERIOR (ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ART. 24 LIG)

“Tratándose de erogaciones efectuadas por empresas locales que resulten ganancias de fuente argentina para personas o entes del extranjero con los que dichas empresas se encuentren vinculadas o para personas o entes ubicados, constituidos, radicados o domiciliados en jurisdicciones de baja o nula tributación, la imputación al balance impositivo sólo podrá efectuarse cuando se paguen o configure alguno de los casos previstos en el sexto párrafo de este artículo o, en su defecto, si alguna de las circunstancias mencionadas se configura dentro del plazo previsto para la presentación de la declaración jurada en la que se haya devengado la respectiva erogación”

EJERC III – MOMENTO RECONOCIMIENTO INGR.

USTED ES EL DUEÑO DE UNA FINTECH LOCAL
PODRAN RECONOCER LOS SIGUIENTES GASTOS
31.12 DE CADA AÑO



Y NECESITA CONOCER EN QUÉ PERÍODO FISCAL SE
O INGRESOS (SU EMPRESA CIERRA SU EJ. ECONÓMICO EL

COMISIONES ABONADAS A LOS
VENDEDORES DE “PRÉSTAMOS
PERSONALES” POR PRÉSTAMOS DE
180 DÍAS OTORGADOS EN
SEPTIEMBRE 2017. LAS
COMISIONES ESTAN SUJETAS A
UNA CONDICIÓN: RENOVACIÓN
POR AL MENOS 1 PERÍODO MÁS
(180 DÍAS) DEL CAPITAL DEL
PRÉSTAMO.

VENTA DE ACCIONES DE UNA
SOCIEDAD EXTRANJERA, A
COBRAR EN 4 CUOTAS
ANUALES (30.06 DE CADA
AÑO, DURANTE 4 AÑOS)



INTERESES POR LOS PRÉSTAMOS
OTORGADOS EN EL 1ER SEMESTRE
2017 A DEUDORES QUE NO
PAGARON

INTERESES DEVENGADOS EN
2017 CORRESPONDIENTES A
UN PRÉSTAMO RECIBIDO DE
UNA COMPAÑÍA VINCULADA
DE URUGUAY